

El respeto de la propiedad intelectual, ¿de qué estamos hablando?

Dante Antonioli Delucchi

Para muchas personas, el término *propiedad intelectual* puede parecerles distante y complejo, o que se refiere, principalmente, a tratados, leyes o contratos. Por ello, es posible que cuando pedimos respetarla, la mayoría piense que esta tarea es de otros. Esta premisa, que parece ser cierta, podría explicar, al menos en parte, la enorme estadística de infracciones y delitos en contra de la propiedad intelectual que se cometen a diario a nivel global.

El 26 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual; por ello, resulta pertinente compartir algunos de los conceptos para intentar una mejor comprensión del tema.

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)¹, la propiedad intelectual se refiere a todas las creaciones del intelecto y la creatividad humana; como una obra literaria, una escultura, la invención del wifi o del bluetooth, el diseño de la carrocería de un auto o del frasco de un perfume, por ejemplo.

Los derechos de propiedad intelectual son similares a los de cualquier otro derecho de propiedad; les permiten a sus creadores o titulares gozar de los beneficios que se derivan de su obra o de la inversión realizada en el proceso de creación y controlar la manera en la que se utiliza su propiedad (su propiedad intelectual). Así, la utilización de una creación protegida está sujeta a todo aquello que haya sido autorizado por su creador o titular. Estos derechos son reconocidos por la mayoría de las legislaciones internacionales y se dividen en dos categorías, **propiedad industrial** y **derecho de autor y derechos conexos**.

Las patentes de los inventos, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas forman parte de la **propiedad industrial**.

Una *patente* es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención, esta puede ser “un objeto, un procedimiento, un aparato para fabricar el objeto, un compuesto químico, un microorganismo, etc.”². El titular de una patente puede impedir que terceros utilicen, fabriquen o vendan la invención sin su autorización. Tiene una duración limitada (20 años) y, el inventor tiene la obligación de divulgar al público la invención patentada, de modo que terceros puedan beneficiarse de los nuevos conocimientos una vez que se cumpla el plazo de protección.

Un *diseño industrial* puede consistir en rasgos tridimensionales (forma o superficie de un artículo), o en rasgos bidimensionales (motivos, líneas o colores). Como, por ejemplo, el diseño de un empaque y la forma de plegarlo, la forma única de un frasco o envase, los grabados sobre una servilleta de papel. Los derechos sobre ellos permiten a su titular controlar la producción comercial, la importación y la venta de productos que lleven el diseño protegido. Tienen una duración limitada (10 años).

Una *marca* es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Las marcas pueden consistir en una palabra o una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, símbolos, características tridimensionales, como la forma y el embalaje de los productos, signos no visibles, como sonidos, fragancias o tonos de color

¹ OMPI. (2021). *¿Qué es la propiedad intelectual?* <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4528>

² Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). (2023). *¿Qué son las patentes?* <https://www.inapi.cl/patentes>

utilizados como características distintivas. La protección legal permite al propietario controlar quién la utiliza y su registro la protege por un período limitado (10 años), renovable.

Una *indicación geográfica* es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico determinado y poseen cualidades o reputación que se deben, específicamente, a su lugar de origen (como Tequila, Champagne, Cognac, Roquefort, parmesano, etc). Para constituir una indicación geográfica, un signo debe identificar un producto como originario de un lugar determinado, y es preciso que las cualidades, características o reputación del producto se deban esencialmente al lugar de origen.

Respecto al **derecho de autor**, se trata de los derechos sobre libros, música, pinturas, esculturas, películas, programas informáticos, bases de datos, anuncios, mapas y dibujos técnicos, entre otros; adicionalmente, los **derechos conexos** se refieren a “los derechos de los artistas, intérpretes, o ejecutantes, sobre sus interpretaciones o ejecuciones; los de los productores de fonogramas sobre sus producciones y los de los organismos de radiodifusión sobre sus emisiones”³. La protección comprende los *derechos morales*, que protegen la personalidad del autor en relación con su obra y designan el conjunto de facultades destinadas a ese fin. Los *derechos patrimoniales* son facultades exclusivas que permiten al autor controlar los distintos actos de explotación económica de la obra de manera directa o a través de terceros.

Como vemos, en todos los casos se aplica lo anteriormente mencionado, que la utilización de una creación protegida está sujeta a todo aquello que haya sido autorizado por su creador o titular.

¿Respeto? ¿De qué estamos hablando?

La protección de los derechos de propiedad intelectual y sus mecanismos dependen estrictamente del Estado y del alcance de las leyes y convenios que este suscriba; respetar la ley, de otro lado, es responsabilidad de la sociedad y, dentro de ella, de cada uno de nosotros.

Durante años, las infracciones y los delitos contra la propiedad industrial se han justificado bajo los paraguas del subdesarrollo, la informalidad, el atraso tecnológico, la inseguridad en las inversiones, entre otros. Términos como “emprendimiento” e “innovación” han sido utilizados para aceptar (y consumir) productos falsificados, envases clonados o prendas de vestir de marcas no certificadas, afectando los derechos que otorgan patentes, registros de diseño industrial y marcas, respetivamente. Del mismo modo, en el peor momento de la piratería editorial, permitimos que uno de cada cuatro libros vendidos fuera ilegal.

Es claro que el Estado es el responsable de activar campañas, simplificar leyes, asignar recursos y perseguir delitos. Pero también es absolutamente claro que el consumo responsable está en nuestras manos⁴. Esto debe parar.

Finalmente, a propósito del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2023, este ha sido denominado *Las mujeres y la PI: acelerar la innovación y la creatividad*. La intención de la OMPI es transmitir con claridad que “las mujeres de todas las regiones están dando forma al mundo gracias a su imaginación, su ingenio y su duro trabajo, pero a menudo se enfrentan a importantes dificultades

³ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2012). *Derecho de Autor. Guía Informativa*.

⁴ Un ejemplo puede ayudar a entender esta afirmación. Imaginemos que el precio de la caja de un medicamento no genérico en una farmacia es de USD20 y que encontramos uno de la “misma” marca en USD10 en un lugar no autorizado. ¿Acaso no deberíamos entender que algo anda mal con “ese” producto? Ejemplos similares son fáciles de encontrar en otros tipos de productos. El tema es complejo y muy amplio.

para acceder a los conocimientos, las capacidades, los recursos y el apoyo que necesitan para prosperar”⁵.

Abril, 2023.

⁵ OMPI (2023). *Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2023*. <https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/>